HOSPITAL ZUM HEILIGEN GEIST
Stiftungsverwaltung
20. Nov. 2013
Wirtschaftsabteilung u. Allgemeine Verwaltung
Technische Verwaltung

apoplex medical technologies

apoplex medical technologies GmbH, Delaware Ave. 1-3, 66953 Pirmasens

Krankenhaus Nordwest GmbH
Zentraleinkauf
Steinbacher Hof 2-26

60488 Frankfurt/Main

Telefon +49 6331 698998 10
Fax + 49 6331 698998 13
Bearbeiter Christian Beer
E-Mail c.beer@apoplexmedical.com

Pirmasens, 18.11.2013

Dienstleistungsvertragsbestätigung SRAclinic Auftrag-Nr. 13 189/150c
Auftragsbestätigung Auftrag-Nr. 13 188/150c

Sehr geehrte Frau Filipp,

es freut uns sehr, dass Sie sich für das SRAclinic Verfahren entschlossen haben.

Als Anlage erhalten Sie den von uns gegengezeichneten Vertrag.

Aktuell warten wir noch auf die Rückmeldung von Dräger und Ihrer IT-Abteilung, damit wir die Inbetriebnahme umsetzten können.

Die mit Auftrag 13 188/150c bestellten Langzeit-EKG-Rekorder werden wir bei der Inbetriebnahme ebenfalls ausliefern.

Ich wünsche Ihnen und Ihrem Ärzteteam viel Erfolg bei der Anwendung unserer Dienstleistung.

Christian Beer
Vertriebsleiter

Dienstleistungsvertrag

HOSPITAL ZUM HEILIGEN GEIST
Stiftungsverwaltung
★ 20. Nov. 2013 ★
Wirtschaftsabteilung u. Allgemeine Verwaltung | Technische Verwaltung

zwischen

apoplex medical technologies GmbH
Delaware Avenue 1-3

66953 Pirmasens

- nachfolgend: **apoplex** -

und

Klinik	Krankenhaus Nordwest
Straße	Steinbacher Hohl 2-26
Ort	60488 Frankfurt
Standort	Frankfurt
Abteilung	Neurologie / Stroke Unit

- nachfolgend: **Klinik** -

- nachfolgend gemeinsam: Vertragspartner -

Vorbemerkung

apoplex ist ein innovatives Medizintechnik-Unternehmen und beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit der Schlaganfallprävention. Dazu hat **apoplex** ein neuartiges Analyseverfahren (SRAclinic) zur automatischen Erkennung von Vorhofflimmerepisoden und zur Identifizierung von Patienten mit Risiko auf Vorhofflimmern auch außerhalb von Flimmerepisoden entwickelt. SRAclinic zeichnet sich durch seine einfache Handhabung aus und ist deshalb besonders für den Einsatz in der Klinik geeignet.

Die **Klinik** betreut zahlreiche Patienten, bei denen das Vorliegen von Vorhofflimmern als Risikofaktor für einen Schlaganfall nicht ausgeschlossen werden kann. Um eine schnelle und einfache Identifizierung dieser Patienten zu ermöglichen und diese der dafür vorgesehenen Diagnostik zuzuführen, möchte die **Klinik** das von **apoplex** angebotene Verfahren zukünftig einsetzen.

Dies vorausgeschickt wird folgende Vereinbarung getroffen:

1. Vertragsgegenstand

1.1
Gegenstand dieses Dienstleistungsvertrages ist die Schaffung der Voraussetzungen, zugunsten einer verbesserten Patientenvorsorge durch den Einsatz des von **apoplex** entwickelten Verfahrens zur Identifizierung von Patienten mit Risiko auf Vorhofflimmern. Dazu stellt **apoplex** SRAclinic, sein medizinisch-technisches Know-how sowie einen Analyse-Report der erhobenen EKG-Daten des jeweiligen Patienten der **Klinik** als Dienstleistung zur Verfügung.

1.2
Dieser Vertrag ist gültig für den aufgeführten Standort und Abteilung.

2. Beizustellende Leistungen der Klinik

2.1
Die von **Klinik** für die Anwendung und den Einsatz des Analyseverfahrens zu schaffenden technischen Voraussetzungen umfassen die Bereitstellung von:

a) Bei Verwendung von EKG-LZ-Rekordern
Einen handelsüblichen Windows PCs neuerer Bauart mit Internetanbindung und USB-Anschluss zum Datentransfer

b) Bei Verwendung mittels Patientenmonitorlösung
Einer Patientenmonitorlösung der Firma Dräger Medical AG (INFINTY Network), entsprechende Hardware zur Installation für die Datenübertragungssoftware und einen Zugang zum Internet

Sowie eine E-Mail Adresse zum Empfang des Analysereports. Zur Anzeige dieses Reports ist ein Programm zur Darstellung von PDF-Dateien erforderlich.

2.2
Die **Klinik** stellt außerdem sicher, dass ausschließlich fachlich qualifiziertes Personal für die Datenerhebung beim Patienten mittels EKG-Rekorder und für die Datenübertragung vom EDV-Arbeitsplatz der **Klinik** eingesetzt wird. Das gleiche gilt bei der Nutzung von SRAclinic in Verbindung mit einer Patientenmonitorlösung. Für die Qualität und die Eignung der erhobenen EKG-Daten zur Analyse ist die **Klinik** verantwortlich.

3. Beizustellende Leistungen von apoplex

3.1
apoplex stellt der **Klinik** einen Zugang zur SRA-Plattform zur Verfügung. Dort sind alle relevanten Daten der Klinik einseh- und änderbar. Der Zugang ist passwortgeschützt.

3.2
a) Bei Verwendung von EKG-LZ-Rekordern
apoplex analysiert 2-kanalige EKG-Aufzeichnungen mit einer Aufzeichnungsdauer von 5-24 Stunden. Die Rücksendung des auf Grund der eingesendeten EKG-Daten erstellen SRAclinic Reports erfolgt spätestens 15 Minuten nach Beendigung der Datenübertragung. Diese Dienstleistung stellt **apoplex** der Klinik entgeltlich zur Verfügung.

b) Bei Verwendung mittels Patientenmonitorlösung
apoplex speichert mittels eines INFINITY Gateways die 2-kanalige EKG-Aufzeichnung jedes angeschlossen Patientenmonitors kontinuierlich und überträgt diese zu dem **apoplex** Analyseserver. Die Übermittlung der SRAclinic Reports erfolgt vollautomatisch. **apoplex** analysiert die 2-kanalige EKG-Aufzeichnung mit einer Aufzeichnungsdauer bis zu 24 Stunden. Diese Dienstleistung stellt **apoplex** der Klinik entgeltlich zur Verfügung. Voraussetzung für die Analyse der EKG-Daten und dementsprechend für die Berechnung ist die Verwendung des Kürzels „SRA" bei der Patientennummer.

3.3
Die **Klinik** kann eigene EKG-Rekorder zur Langzeit EKG Aufzeichnung verwenden. Diese müssen jedoch der Spezifikation von **apoplex** entsprechen. Verfügt die **Klinik** nicht über geeignetes Equipment, kann dieses kostenpflichtig bei **apoplex** erworben werden.

3.4
Die Übertragung der EKG-Daten erfolgt in pseudonymisierter und verschlüsselter Form mit einer von der **Klinik** vergebenen Identifikationsnummer an die zentrale Analyse-Plattform von **apoplex.** Aus Gründen des Datenschutzes ist die Übermittlung von Personendaten ausgeschlossen. Die Daten werden vor dem Versand mit einem Hash-Code versehen, welcher bei der Analyse überprüft wird. Somit ist **apoplex** in der Lage die Echtheit der Daten zu überprüfen.

3.5
Das Ergebnis der computerbasierten Berechnung wird in Form eines Analysereports als PDF-Datei unter der betreffenden Identifikationsnummer per E-Mail an die **Klinik** übermittelt. Der Analysereport enthält die Angaben des definierten Risikos für die jeweilig aufgezeichnete Stunde sowie eine graphische Darstellung der Risikoanalyse zugrunde liegenden Lorenz Plots. Der Analysereport wird durch die Identifikationsnummer dem betreffenden Patienten der Klinik zugeordnet. Der Report wird mittels einer digitalen Unterschrift signiert und ermöglicht der **Klinik** somit eine Echtheitsüberprüfung des Reportes.

3.6
Die auf den Analyse-Server übertragenen EKG-Daten und erstellten Analysereports stehen auf dem Analyse-Server für 3 Monate zur Verfügung.

3.7
Je nach Qualifizierung des individuellen Risikos des betreffenden Patienten im Analysereport sind die notwendigen diagnostischen Maßnahmen durch den behandelnden Arzt nach eigenem Ermessen zu veranlassen bzw. durchzuführen.

4. Vergütung, Abrechnung

4.1
Der SRAclinic Tarif ist Patienten bezogen und umfasst die gesamte Liegezeit. D.h. pro Patient sind mehrere SRAclinic Analysen möglich (z.B. 5 Tage Liegezeit; 5x 24h EKG-Aufzeichnungen; 5x SRAclinic Analysen; 1x Abrechnung pro Patient unabhängig der Liegezeit).
Die folgenden SRAclinic Tarife stehen zur Auswahl:

	Laufzeit			
	1 Jahr		2 Jahre	
	Zahlweise		Zahlweise	
	Monatlich	Jährlich	Monatlich	Jährlich
SRAclinic Tarife				
Bis zu **50 Patienten** pro Jahr	168 €	1.814 €	151 €	1.633 €
Bis zu **150 Patienten** pro Jahr	420 €	4.536 €	378 €	4.082 €
Bis zu **250 Patienten** pro Jahr	600 €	6.480 €	540 €	5.832 €
Bis zu **500 Patienten** pro Jahr	1.020 €	11.016 €	918 €	9.914 €
Bis zu **1500 Patienten** pro Jahr	1.750 €	18.900 €	1.575 €	17.010 €

(Alle Preise exklusive MwSt.)

Werden innerhalb eines Jahres weniger Patienten untersucht als in dem ausgewählten Tarif vereinbart, erfolgt **keine** Rückvergütung. Ebenfalls ist eine Übertragung in das nächste Jahr **nicht** möglich. Übersteigt die Anzahl der Patienten innerhalb eines Jahres das vereinbarte Budget um 15%, erfolgt die Nachberechnung der Differenz zwischen dem gewählten Tarif und dem höheren Tarif.

Tarifauswahl:

Anzahl der Patienten	☐ 50 Pat.	☐ 150 Pat. ☐ 250 Pat.
	☐ 500 Pat.	☒ 1500 Pat.
Laufzeit	☐ 1 Jahr	☒ 2 Jahre
Zahlweise	☐ Monatlich	☒ Jährlich

Der Rechnungsbetrag beläuft sich somit auf 17.010 € zuzüglich der gesetzlichen MwSt.

4.2
Das notwendige Analyse-Equipment (EKG-Rekorder, Kartenlesegerät) kann, wenn erforderlich, gekauft werden.

SRArecorder (Langzeit-EKG-Rekorder)

Anzahl der SRArecorder	Kaufpreis pro Gerät
1	375 €
2	345 €
3-5	325 €
6-12	295 €

Anzahl 3

Der Rechnungsbetrag beläuft sich somit bei Kauf einmalig auf 975,00 € zuzüglich der gesetzlichen MwSt.

4.3
Die erste Abrechnung erfolgt nach Ablauf der Einführungsphase (siehe Pkt. 5.). Bei monatlicher Zahlungsweise rückwirkend für die Einführungsphase und anschließend die weiteren Abrechnungen zum Monatsende. Bei jährlicher Zahlweise direkt nach der Einführungsphase. Der jeweilige Rechnungsbetrag wird mit Zugang der Rechnung fällig und ist binnen zwei Wochen zu zahlen.

5. Einführungsphase

5.1
Für die ersten 4 Wochen nach der Inbetriebnahme wird eine Einführungsphase vereinbart.

5.2
Für die Dauer der Einführungsphase gilt ein Sonderkündigungsrecht. In diesem Fall kann ohne Angabe von Gründen von beiden Vertragspartnern schriftlich gekündigt werden.

5.3
Sollte von dem unter Pkt. 5.2 eingeräumten Sonderkündigungsrecht Gebrauch gemacht werden, so tragen beide Vertragspartner die Eigenen damit verbunden Kosten und Aufwände selbst.

6. Laufzeit und Kündigung

6.1
Die Laufzeit ergibt sich aus Pkt. 4.1. Sofern der Vertrag nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird, verlängert er sich für die unter Pkt. 4.1 vereinbarte Laufzeit und den damit verbundenen Konditionen.
Vertragsbeginn mit Unterzeichnung des beigefügten Inbetriebnahmeprotokolls.

6.2
Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt für beide Vertragspartner unberührt.

6.3
Jede Kündigung oder Aufhebung des Vertrages bedarf der Schriftform.

7. Allgemeine Bestimmungen

7.1
Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Soweit dieser Vertrag auf Anlagen Bezug nimmt, sind diese Bestandteil des Vertrages.

7.2
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden oder der Vertrag eine Lücke enthalten, so bleibt die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung oder einer Lücke soll in erster Linie von den Vertragspartnern eine Regelung vereinbart werden, die dem gewünschten wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen oder lückenhaften Bestimmung möglichst nahe kommt.

7.3
Der Vertrag und alle damit zusammenhängenden Rechtsfragen beurteilen sich ausschließlich nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Pirmasens, den 28.10.2013

apoplex medical technologies GmbH

apoplex medical technologies
Delaware Ave. 1-3
66953 Pirmasens

Frankfurt/Main, den 16.10.13

Klinik

HOSPITAL ZUM HEILIGEN GEIST
STIFTUNGSVERWALTUNG
STEINBACHER HOHL 2-26
60488 FRANKFURT (MAIN)